SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 221603 - RS (2025/0311078-7)

RELATOR	:	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
RECORRENTE	:	TIAGO GODOY MARTTI
ADVOGADO	:	LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de recuso ordinário em *habeas corpus* impetrado em favor de **TIAGO GODOY MARTTI** contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no *Habeas Corpus* n. 5013157-29.2025.4.04.0000.

Consta nos autos que o Juízo Federal da 7ª de Porto Alegre – SJ/RS, nos autos da Ação Penal n. 5050353-10.2024.4.04.7100, decidiu que o compartilhamento de relatórios financeiros do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) com órgãos de investigação não exige autorização judicial, de acordo com o Tema 990 do STF(e-STJ, fls. 83-93).

A defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de origem, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 783-784):

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VAGUS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELO COAF. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DENEGADA A ORDEM.
> I. CASO EM EXAME:
> 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Federal da 7ª Vara Federal de Porto Alegre que rejeitou preliminar de nulidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente ao COAF pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial, no curso da investigação preliminar da Operação Vagus. O impetrante alega violação aos sigilos bancário e fiscal, cerceamento de defesa pela ausência de acesso integral às provas e requer a suspensão da ação penal nº 5050353-10.2024.4.04.7100, bem como a nulidade dos atos processuais decorrentes.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
> 1. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade do compartilhamento de informações financeiras pelo COAF sem autorização judicial prévia e (ii) a existência de cerceamento de defesa em razão da suposta restrição ao acesso integral das provas pela defesa técnica.
> III. RAZÕES DE DECIDIR:
> 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 990 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que o compartilhamento espontâneo de informações pelo COAF com órgãos de persecução penal não exige autorização judicial prévia,

Edição nº 182 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 Publicação: terça-feira, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49749314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/08/2025 20:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4be55a2e-6fc2-4598-bc6f-18cc172a7dac

desde que respeitados os limites legais, mas não autorizou a requisição direta de dados financeiros pela autoridade policial ou Ministério Público sem autorização judicial, o que torna ilícita a obtenção dos RIFs por meio de solicitação direta em investigação preliminar.
2. A requisição direta ao COAF pela autoridade policial em sede de Verificação Preliminar de Informação (VPI) configura violação aos direitos fundamentais à privacidade, intimidade e sigilo
bancário e fiscal, previstos no art. 5º, incisos X e XII, da CF/1988.
3. O compartilhamento das informações financeiras ocorreu dentro dos limites formais autorizados em decisões judiciais posteriores e em investigações conexas, atendendo aos requisitos formais estabelecidos pelo STF no Tema 990, o que legitima a utilização das provas produzidas a partir desses elementos.
4. Quanto ao cerceamento de defesa, não restou demonstrado que a defesa técnica tenha permanecido inerte ou que não tenha adotado as medidas cabíveis para obter acesso às provas nos órgãos originários, sendo legítima a exigência de postura ativa da parte para o exercício do contraditório e ampla defesa.
5. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa apto a justificar a suspensão da ação penal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a liminar e a preliminar de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O compartilhamento espontâneo de informações pelo COAF com órgãos de investigação não exige autorização judicial, desde que respeitados os limites legais e formais. 2. A defesa deve adotar postura ativa para obtenção das provas, não configurando cerceamento de defesa a ausência de acesso integral quando a parte não promove as diligências cabíveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. X e XII; Lei nº 9.613 /1998, art. 15; CPC/2015, art. 927, III; CPP, arts. 3º, 7º, XIV, 564, 573, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/03/2021; STF, RCL 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 02/04/2024; TRF4, Apelação Criminal nº 5050353-10.2024.4.04.7100, Rel. Juiz Federal, j. 2025.

Opostos aclaratórios, foram rejeitados (e-STJ, fls. 800-806).

Daí o presente recurso ordinário em *habeas corpus*, a defesa sustenta que houve violação à legalidade, configurando constrangimento ilegal, em razão da requisição direta do Relatório de Inteligência Financeira n. 64044.9494.11720 por parte da autoridade policial, sem a devida autorização judicial. Argumenta que a Polícia Federal - enquanto órgão de persecução penal - não possui prerrogativa para acessar diretamente dados bancários de investigados junto ao COAF, salvo mediante prévia autorização do Poder Judiciário. Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.150.517/SP, firmou entendimento no sentido de que é vedado o compartilhamento de informações financeiras por meio de solicitação direta por autoridades investigativas, sem o crivo judicial. Aponta que no referido julgamento ficou assentado que a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 990 não autoriza tal requisição direta, limitando-se ao compartilhamento de dados entre o COAF e a Receita Federal.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a Ação Penal n. 5050353-10.2024.4.04.7100. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilicitude do relatório de RIF n. 64044.9494.11720 e o seu desentranhamento dos autos.

É o relatório.

Decido.

A Terceira Seção desta Corte de Justiça, quando da análise conjunta do REsp. 2.150.571, do RHC 174.173 e do RHC 196.150, buscando dirimir a controvérsia acerca do Tema 990, considerando a ausência de previsão do julgamento da matéria de forma definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão no sentido da **impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras pelo Ministério Público ou pela autoridade policial**.

Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:

> 1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável.
>
> 2. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial.

In casu, a Corte originária considerou legítimo o RIF n. 64044.2.9494.11720, mesmo tendo sido solicitado por autoridade policial, em procedimento de verificação preliminar de informação.

Nesse contexto, considerando a nova orientação desta Corte acerca do tema e sendo incontroverso que os Relatórios de Inteligência Financeira foram, de fato, solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, faz-se necessário o reconhecimento da ilicitude dos referidos relatórios, com determinação de seu desentranhamento.

Registre-se que não é possível se averiguar a extensão da contaminação da persecução penal pelo RIF declarado ilícito. Assim, a persecução penal deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos em apuração. Caberá aos atores da investigação penal, especialmente, o magistrado singular, no decorrer da instrução, sempre em observância ao pleno exercício da ampla defesa, verificar a existência ou não de provas independentes aptas para o prosseguimento da persecução criminal.

Diante do exposto, **dou provimento** ao recurso ordinário em *habeas corpus*, a fim de reconhecer a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira – n. 64044.2.9494.11720 - e determinar o desentranhamento da referida prova dos autos Ação Penal n. 5050353-10.2024.4.04.7100), bem como das delas derivadas, com o normal prosseguimento da persecução penal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de agosto de 2025.

Edição nº 182 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 Publicação: terça-feira, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49749314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/08/2025 20:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4be55a2e-6fc2-4598-bc6f-18cc172a7dac

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 182 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 Publicação: terça-feira, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49749314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/08/2025 20:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4be55a2e-6fc2-4598-bc6f-18cc172a7dac